

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 300/2533

นางสาวพริ้งนภา สิกวานิช

โจทก์

นายประชา สิกวานิช

จำเลย

นายประชา สิกวานิช จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 178)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์เป็นบุตรของจำเลยซึ่งเกิดจากนางตุ๊กตาเพิ่มพูน
ธนะวงศ์ ให้จำเลยไปจดทะเบียนรับรองบุตรภายในกำหนด 30 วัน ถ้าไม่ไปให้ถือเอา
คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูแก่โจทก์
เดือนละ 3,000 บาทจนกว่าโจทก์จะบรรลุนิติภาวะ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 173,172)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่ไม่ปรากฏคำสั่ง
ของศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา(อันดับ 152)

คำสั่ง

การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 1557 มีผลนับแต่วันมีคำพิพากษา
ถึงที่สุดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1557(3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ 5 ที่ได้ตรวจชำระใหม่ เมื่อคดีนี้อยู่ในระหว่างฎีกา คำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึง
ยังไม่มีผลบังคับ จำเลยไม่จำเป็นต้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 1557 มีผลนับแต่วันมีคำพิพากษา
ถึงที่สุดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1557(3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 5 ที่ได้ตรวจชำระใหม่ เมื่อคดีนี้อยู่ในระหว่างฎีกา คำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึง
ยังไม่มีผลบังคับ จำเลยไม่จำเป็นต้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(พินิจ ฉิมพาลี-พนม พ่วงวิทยุ-มหนู วงศ์แสงจันทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>